

권고 및 현지시정

1. 제 목 : 의료기관 고지 의무 이행에 관한 사항

2. 관계기관 : ♠♠♠♠

3. 내 용

가. 업무개요

♠♠♠♠은 입소자에게 진료 및 물리치료 등 기능회복 서비스를 제공하기 위해 부설 의료기관인 □□□□을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제4조(의료인과 의료기관의 장의 임무) 제3항 및 같은 법 시행규칙 제1조의3 (환자의 권리등의 게시)에서 의료기관은 「보건의료기본법」 제6조(환자 및 보건의료인의 권리), 제12조(보건의료서비스에 관한 자기결정권), 제13조(비밀 보장)에 따른 환자의 권리 등 보건복지부령으로 정하는 사항을 환자가 쉽게 볼 수 있도록 의료기관 내에 게시하여야 합니다.

또한, 「의료법」 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 같은 법 시행규칙 제42조의2 (비급여 진료비용 등의 고지), 「국민건강보험법」 제41조(요양급여), 「의료급여법」 제7조 (의료급여의 내용 등) 제3항은 요양급여 대상에서 제외되는 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 고지하도록 규정하고 있습니다.

아울러 「비급여 진료비용 등의 고지 지침」 제2조(고지 대상) 및 제3조(고지 매체 및 장소)에 따라 의료기관장은 [표 1]에 해당하는 비급여 진료비용을 책자, 인쇄물, 메뉴판, 벽보, 비용검색 전용 컴퓨터 등의 매체를 활용하여 환자들이 쉽게 열람할 수 있도록 하여야 하며 안내데스크, 외래 접수창구 등 다수가 이용하는 xx개 이상의 장소에 매체를 비치하고 안내판을 설치하여야 합니다.

[표 1] 비급여 진료비용 등의 고지 대상

1. 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조 별표 2의 비급여대상
2. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 고시의 비급여 목록
3. 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 고시의 비급여 목록
4. 「약제 급여 목록 및 급여상한금액표」 고시 약제 이외의 비급여 약제
5. 건강보험 행위 급여 목록에 있는 항목 중 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 고시에 따른 비급여 항목
6. 「의료법」제45조제2항에 따른 진료기록부 사본, 진단서 등 제증명수수료

따라서 □□□□은 환자의 알권리 보장을 위해 환자의 권리 및 의무, 비급여 진료 및 진료비용(제증명수수료 포함)을 환자가 쉽게 볼 수 있도록 게시·비치하고, 진료 전 환자에게 비급여 대상의 항목과 비용을 설명해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○○ 종합감사 결과, □□□□은 환자의 권리 및 의무, 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준(제4조제2항 관련)을 환자나 보호자가 확인하기 어려운 접수창구 내부 파티션에 게시하고 있었습니다.

또한, 피부미용을 목적으로 하는 치료(◇◇◇◇ 제품 : SPⅡ, xxxx년 도입) 등 비급여 진료가 가능함에도 해당 비급여 진료행위료, 치료재료, 약제비 등에 대한 고지는 이루어지지 않고 있음이 확인되었으며,

직원 등 일반인 대상 인플루엔자 예방접종을 시행하고 있지만 이에 대한 비급여 진료비가 안내되지 않는 등([표 2] 참고) 제증명수수료 외 비급여 진료비가 전혀 고지되지 않고 있으므로 진료 가능한 비급여 진료비를 종합적으로 점검하여 그 내역을 고지할 필요성이 확인됩니다.

[표 2] 타 의료기관 비급여 진료비 홈페이지 안내 사례

--

※ (출처) A의원 홈페이지

4. 관계기관 의견

□□□□은 해당 의료장비는 급여가 되는 치료목적으로만 사용하고 있다고 하였으나, 해당 장비는 [표 3]과 같이 점 등 피부과 병변 제거 등을 할 수 있는 레이저수술기로 비급여 진료가 가능한 장비이고 환자 입장에서 “이 장비로 하는 시술이 모두 급여인지, 일부가 비급여인지”를 미리 알권리가 있으므로 고지하는 것이 타당할 것입니다.

[표 3] □□□□ 레이저수술기 사양서

◆◆◆◆ 구매요구 문서(◆◆◆◆-xxxx, xxxxxxxx) 붙임 자료	●●●● 구매추진 문서(◀◀◀◀-xxxx, xxxxxxxx) 내 사양서

5. 조치할 사항

○ ♠♠♠♠은

- □□□□에서 의료법 및 관련 지침에 따라 비급여로 운영 가능한 진료비 항목을 전수 점검하여 누락된 항목이 없도록 목록을 정비하시고, 환자가 쉽게 확인할 수 있도록 접수창구 전면 및 안내데스크 등 공개된 장소에 에 비급여 진료비를 게시(매체를 이용하여 게시할 경우, 안내문을 게시)하시기 바라며, **(권고)**
- 제증명 수수료에 대하여는 감사기간 중 □□□□ 접수 창구 전면에 게시조치 하였습니다. **(현지시정)**